

소장 — 보관시설 정산금

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

1. 당사자 및 청구취지

관련 민사 사건 2026가합731842

원고 유한회사 노을기록, 대표 서리온

피고 주식회사 담빛설비, 대표 하루빈

원고와 피고의 소재지는 가상특별시 물빛구 기록길 81 및 설비길 26입니다. 피고는 원고에게 아래 정산금 및 원고가 별도로 구하는 비용을 지급하라는 판결을 청구합니다. 당사자의 명칭과 소재지는 모두 가공하였습니다.

2. 정산 원금

보관료 2,430,000원 + 수선비 1,170,000원 = 청구 원금 3,900,000원

3. 접수 경위

최초 출입 신청서는 2026. 2. 29.에 접수되었습니다.

4. 협의의 범위

원고는 보관료와 수선비를 구별하여 협의하였습니다. 수선 범위와 작업 완료 여부에 관한 자료는 별도로 보관하였고, 당시 협의 메모에는 작업 순서가 기재되어 있습니다. 이번 청구에서는 협의 과정에서 상대방이 실제로 확인한 부분을 먼저 정리하고 미확인 부분은 후속 서면으로 보완할 예정입니다.

소장 — 보관시설 정산금

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

5. 선행 계약의 관계

현재 분쟁의 계약과 별개로, 원고 대표가 시설의 일부를 개인적으로 이용하던 선행 거래의 효력이 다투어졌습니다. 선행 거래 당시 적용될 능력 규정은 그때의 계약일을 기준으로 판단하여야 합니다. 피고는 나중의 거래가 선행 이용관계와 연결된다는 사유로 대표자의 과거 동의 여부를 문제 삼았습니다.

6. 선행 계약의 능력

2012. 9. 14. 계약 당시 민법 제4조의 만 19세 성년 기준을 적용합니다.

7. 거래 당시의 사정

서리온은 1993. 5. 8. 출생하였고, 위 선행 계약일에는 만 19세였습니다. 법정대리인의 동의나 추인은 확인되지 않았습니다. 원고는 위 계약의 당사자와 회사의 현 계약 당사자를 구분하되, 선행 계약의 법적 효력에 관한 주장을 이번 정산 경위에 함께 적습니다.

8. 비용 전가 근거

창고시설 민사책임조정법 제18조는 수선비 전액 전가를 정하고 있습니다.

소장 — 보관시설 정산금

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

9. 비용 자료의 읽는 방법

작업표는 공정별 기록이고 영수증은 지출별 기록입니다. 같은 지출이 두 문서에 나타나는 경우에도 정산금에 두 번 합산하지 않습니다. 본문에 인용한 번호는 해당 자료를 식별하기 위한 것으로, 같은 자료의 전체와 일부를 나누어 설명할 때에도 동일한 번호를 유지하였습니다.

10. 판결의 근거

서울고등법원 2013. 12. 18. 선고 2013다61381 전원합의체 판결

11. 배수 점검기록

갑 제12호증 배수 점검일지에서 야간 작업을 확인할 수 있습니다.

12. 지출 내역

갑 제1호증 수선비 영수증은 1,170,000원의 지출을 표시합니다.

소장 — 보관시설 정산금

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

13. 협의 후 조치

피고의 정비 담당자는 작업 이후 배수관을 다시 확인하였다고 답변하였습니다. 원고는 현장의 상태를 기록한 자료와 담당자의 답변을 별도로 보관하였습니다. 담당자의 직함만으로 기술 판단의 정확성을 전제하지 않으며, 아래와 같이 각 자료가 직접 보여 주는 범위를 설명합니다.

14. 비교 자료

미간행 「도시기록창고 비용지수 2026 특별판」 47쪽에 평균 수선비가 기재되어 있습니다.

15. 영수증의 일부

갑 제1호증의 뒷면은 동일 수선비 영수증의 세부 내역입니다.

16. 현장 확인

저는 동쪽 배수관의 연결부를 직접 열어 보았고, 안쪽 고무링이 둘로 찢어진 상태를 손으로 확인했습니다. 그 확인의 대상은 연결부 한 곳이며 다른 구역의 상태는 별도로 확인하지 않았습니다. 원고 대표 서리온의 현장 확인 내용을 위와 같이 적습니다. 현장 기록의 작성자와 관찰 대상을 구별하여 자료를 검토하여 주시기 바랍니다.

소장 — 보관시설 정산금

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

17. 관리 책임의 범위

수선 담당자는 공정을 나누어 작업하였고, 각 공정의 수행 여부는 해당 작업표로 확인할 수 있습니다. 원고는 정산 청구에 필요한 범위에서 자료를 제출합니다. 작업표에 기재된 내용과 계약의 부담 구분을 함께 검토하여 정산 범위를 판단하여 주시기 바랍니다.

18. 영수증의 의미

수선비 영수증 한 장으로 모든 창고 구역의 방수 성능이 영구적으로 보증됨을 입증합니다.

19. 작업 시각

작업 시각 2026. 3. 11. 24:00은 2026. 3. 12. 00:00과 같은 경계 시각입니다.

20. 청구 범위의 정리

원고는 각 비용을 자료의 작성 목적에 맞추어 구분하였습니다. 사건 진행 중 자료가 추가되면 해당 부분을 특정하여 보완하겠습니다. 소송비용의 부담과 가집행 여부는 법원이 판단하여 주시고, 원고의 신청 취지는 정산금 지급에 관한 판단을 구하는 것입니다.

소장 — 보관시설 정산금

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

3. 증거목록 (제출 자료 전부)

아래는 이 소장에 의하여 제출하는 증거 전체입니다. 본문에서 같은 증거를 반복하여 인용하더라도 목록의 한 행은 하나의 자료를 뜻합니다.

번호	자료명	작성일
갑 제1호증	수선비 영수증	2026. 3. 13.
갑 제2호증	선행 이용계약서	2012. 9. 14.
갑 제3호증	시설 인수확인서	2026. 3. 12.
갑 제3호증	장비 반출확인서	2026. 3. 15.
갑 제4호증	작업표	2026. 3. 13.

21. 제출 문안

[담당자 확인 후 청구금액 자동 채우기]

22. 제출

2026. 10. 9.

원고 유한회사 노을기록 대표 서리온

관할 법원 귀중

본 서면의 가상 표기는 사건 식별을 위한 것이며 실제 개인정보를 담지 않습니다.